**Оригинал**

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1**
**КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „КРЕМОНА" – УЧАСТЪК „КАЛЕН" И УЧАСТЪК „КАЛЕН-ИЗТОК", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КАЛЕН, ОБЩИНА МЕЗДРА, ОБЛАСТ ВРАЦА, СКЛЮЧЕН НА 21 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И „ИЛИНДЕНСКИ МРАМОР" ООД, ГР. СОФИЯ**

Днес, ..... 12-ти октомври .....2023 г. в гр. София, Република България, в сградата на Министерство на енергетиката, на основание:

- чл. 25, ал. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства във връзка с Решение № 326 на Министерския съвет от 27.04.2023г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище „Кремона" – участък „Кален" и участък „Кален-изток", разположено в землището на с. Кален, община Мездра, област Враца, и за отправяне на предложение до концесионера за изменение и допълнение на концесионния договор, и

- чл. 33, ал. 1 и чл. 57 от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище „Кремона" – участък „Кален" и участък „Кален-изток", разположено в землището на с. Кален, община Мездра, област Враца, сключен на 21 декември 2010 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „Илинденски мрамор" ООД, гр. София („Договора")

**СТРАНИТЕ**

**1. Министерския съвет на Република България, представляван от Министъра на енергетиката РУМЕН РАДЕВ,**

**2. „Илинденски мрамор" ООД,** вписан в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 101049147, със седалище и адрес на управление гр. Сандански, п. к. 2800, ул. „Опълченска" № 5, представлявано от Иван Шкевов – управител, и

**3. „Копривлен-Мрамор" ЕООД**, вписан в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 811141501, със седалище и адрес на управление с. Копривлен, п. к. 2921, община Хаджидимово, област Благоевград, представлявано от Софоклис Константинидис - управител, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

**Чл. 1.** „Илинденски мрамор" ООД, гр. Сандански, прехвърля на „Копривлен-Мрамор" ЕООД, с. Копривлен, изцяло правата и задълженията си, произтичащи от

Решение № 536 на Министерския съвет от 23 юли 2010 г. и Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище „Кремона" – участък „Кален" и участък „Кален-изток", разположено в землището на с. Кален, община Мездра, област Враца, сключен на 21 декември 2010 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „Илинденски мрамор" ООД, гр. Сандански.

**Чл. 2. (1)** „Копривлен-Мрамор" ЕООД, с. Копривлен, приема да встъпи изцяло в правата и задълженията на „Илинденски мрамор" ООД, гр. Сандански, произтичащи от Решение № 536 на Министерския съвет от 23 юли 2010 г. и Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище „Кремона" – участък „Кален" и участък „Кален-изток", разположено в землището на с. Кален, община Мездра, област Враца, сключен на 21 декември 2010 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „Илинденски мрамор" ООД, гр. Сандански.

**(2)** „Копривлен-Мрамор" ЕООД, с. Копривлен, поема всяко неизпълнено от „Илинденски мрамор" ООД, гр. Сандански, задължение, възникнало до датата на влизане в сила на настоящото допълнително споразумение.

**Чл. 3. (1)** В срок до 10 (десет) дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение „Копривлен-Мрамор" ЕООД, с. Копривлен, се задължава да предостави на концедента безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на годишната вноска от обезпечението по чл. 16, ал. 6 от договора, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията, в размер на 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, за 2023 г. Гаранцията следва да е валидна до последния календарен ден на м. февруари 2024г.

**(2)** В срок до 10 (десет) дни от представяне на банковата гаранция по ал. 1 министърът на енергетиката освобождава внесената от „Илинденски мрамор" ООД, банкова гаранция по чл. 16, ал. 3, т. 2 от Договора, обезпечаваща изпълнението на паричните задължения по концесионния договор.

**Чл. 4. (1)** В срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение министърът на енергетиката и „Копривлен-Мрамор" ЕООД, с. Копривлен, сключват договор за доверителна банкова сметка със специално предназначение, за обезпечаване изпълнението на задълженията,

свързани с опазване и възстановяване на околната среда и рекултивацията на нарушените от дейността по концесията терени, при условията на чл. 16, ал. 4 и ал. 6 – ал. 14 от Договора.

**(2)** В срок до 10 (десет) дни от датата на сключване на договора по ал. 1, сумите, внесени от „Илинденски мрамор" ООД, гр. Сандански, по откритата от него доверителна банкова сметка със специално предназначение и натрупани до датата на подписване на настоящото допълнително споразумение, се превеждат в сметката по ал. 1.

**(3)** При неизпълнение на задължението по ал. 2 в определения срок, „Копривлен-Мрамор" ЕООД, с. Копривлен, се задължава да внесе по сметката по ал. 1 сума, съответстваща на броя на вноските за всяка от годините, изтекли от датата на влизане в сила на концесионния договор до датата на подписване на настоящото допълнително споразумение, в срок до 30 (тридесет) дни от датата на изтичане на срока по ал. 2.

**Чл. 5.** В случай на пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от задълженията по чл. 3 и по чл. 4, ал. 1 и 3 „Копривлен-Мрамор" ЕООД, с. Копривлен, дължи неустойка в размер на 0,5% на ден от стойността на гаранцията/вноската по доверителната сметка, но не повече от стойността на гаранцията/вноската по доверителната сметка.

**Чл. 6. Член 3, ал. 2 от Договора се изменя така:**

„(2) Срокът на концесията може да бъде удължаван при условията на нормативната уредба, действаща към датата на подаване на заявлението за удължаване."

**Чл. 7.** В чл. 4 от Договора думите „гр. София" се заменят с гр. „Сандански".

**Чл. 8. Член 6 от Договора се изменя и допълва така:**

**1. в т. 3 се създава изречение четвърто със следното съдържание:**

„Концесионерът представя на министъра на енергетиката на всеки 5 (пет) години от срока на концесията актуализация на проекта по изречение първо";

**2. точка 4 се изменя така:**

„4. да изработи и предостави за съгласуване от министъра на енергетиката годишен работен проект за добив и първична преработка за всяка година от срока на концесията; срокът за представяне е до 15 ноември на годината, предхождаща годината, за която се отнася проектът; след съгласуване с министъра на енергетиката, всеки годишен работен проект става неразделна част от концесионния договор;"

**3.** в т. 6 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „министъра на енергетиката";

**4.** в т. 7 думите „Министерство на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „министъра на енергетиката";

**5.** в т. 10 думите „Министерство на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „Министерство на енергетиката";

**6. точка 11 се изменя така:**

„11. да съставя и води пълна и подробна геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото законодателство и да я предоставя за проверка в съответствие с условията на сключения договор;

**7. точка 12 се изменя така:**

„12. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от ЗПБ без изрично писмено съгласие от министъра на енергетиката;"

**Чл. 9. Член 7, т. 2 от Договора се изменя така:**

„2. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право на собственост – върху придобитата по време на концесията геоложка и техническа документация;"

**Чл. 10. Член 8 от Договора се допълва, като се създава нова т. 5 със следното съдържание:**

„5. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от ЗПБ без изрично писмено съгласие от концесионера."

**Чл. 11. Член 10, ал. 3 от Договора се изменя и допълва така:**

**1.** в т. 5 думите „от „Илинденски мрамор" ООД, гр. София" се заменят с „от концесионера";

**2.** в т. 9 думите „Министерството на околната среда и водите" се заменят с „министъра на енергетиката";

**3.** в т. 11 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството" се заличават;

**4. точка 13 се изменя така:**

„13. да документира и съгласува с министъра на енергетиката допуснати извънпроектни загуби на подземни богатства и на полезни компоненти при добива и първичната им преработка;"

**5.** в т. 14 думите „Министерство на околната среда и водите" се заменят с „министъра на енергетиката";

**6.** в т. 16 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите" се заменят с „министъра на енергетиката";

**7. създава се т. 17 със следното съдържание:**

„17. при установяване от компетентен орган на негативно влияние или увреждане на повърхностни или подземни води, дейностите по концесията за добив

се спират незабавно. Концесионерът уведомява Министерството на енергетиката и компетентния орган по изречение първо за предприетите действия."

**Чл. 12. Член 16 от Договора се изменя и допълва така:**

**1. Алинея 1, т. 1 се изменя така:**

„1. гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на годишната вноска от обезпечението по ал. 6, данък върху добавената стойност (ДДС), дължими лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, дължими лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията;"

**2. В ал. 3:**

**а)** основният текст се изменя така:

„(3) Гаранцията по ал. 1, т. 1 е безусловна неотменяема банкова гаранция."

**б) т. 2 се изменя така:**

„2. за всяка следваща година от срока на концесията банковата гаранция по ал. 1, т. 1 е в размер на 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, и се предоставя на концедента до 31 януари на съответната година."

**в) т. 3 се изменя така:**

„3. банковата гаранция по т. 2 следва да бъде валидна до 28 февруари на следващата година".

**г) създават се т. 4 и т. 5 със следното съдържание:**

„4. при усвояване изцяло или на част от гаранцията по т. 2, концесионерът е длъжен да възстанови нейния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването ѝ;

5. в случай на пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от договорните задължения от страна на концесионера, концедентът има право да събере дължимите по договора суми, произтичащи от концесионни плащания, дължима вноска по ал. 6, ДДС, лихви и неустойки, от гаранцията по т. 2, като отправи писмено искане до съответната банка, копие от което изпраща на концесионера."

**3. Алинея 6 се допълва, като се създава изречение второ със следното съдържание:**

„Концесионерът е длъжен да представя доказателства за извършените преводи на концедента в срок до три работни дни от депозирането на сумите."

**4. Алинея 9 се изменя така:**

**а)** в т. 1 думите „мероприятията, свързани с възстановяване на околната среда

и рекултивацията" се заменят с „дейностите по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи", а думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „министъра на енергетиката";

**б)** в т. 2 думите „свързани с опазване и възстановяване на околната среда и рекултивацията" се заменят със „свързани с изпълнение на дейностите по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи", а думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „министъра на енергетиката";

**в)** в т. 4 думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „министърът на енергетиката";

**4. Създават се алинеи 11 - 14 със следното съдържание:**

„(11) Когато към датата на прекратяване на договора размерът на набраните по доверителната сметка средства превишава фактическата стойност на необходимите за изпълнение дейности след тяхното приключване, разликата в повече се освобождава в полза на концесионера.

(12) В случаите на прекратяване на договора по взаимно съгласие, наличните към момента на прекратяването средства се освобождават в съответствие с разпоредбите на споразумението за прекратяване на концесионния договор.

(13) Финансовото обезпечение за изпълнение на дейностите по техническа ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи не може да бъде предмет на принудително изпълнение.

(14) Част или цялата набрана сума по доверителна сметка се освобождава само в резултат на изпълнени и приети дейности по цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи или с оглед на прекратяване на този договор. Сумите се освобождават след изрично писмено съгласие от страна на концедента, представено въз основа на приет отчет за извършени дейности по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Приемането на извършените дейности по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и/или рекултивация на засегнатите земи задължително се извършва по местонахождение на обекта – предмет на отчета."

**Чл. 13. Член 17 от Договора се изменя така:**

**„Чл. 17.** Концесионерът е длъжен да извършва дейностите по предоставената концесия съгласно изискванията на ЗПБ, свързани с опазването на земните недра чрез рационалното използване на подземните богатства и изискванията на действащото законодателство по опазване на околната среда, включително за предотвратяване на свлачищата и ерозията, човешкото здраве, земеделските земи, горите и на културните ценности."

**Чл. 14.** В чл. 18 от Договора думите „както и на проекта за рекултивация" се заличават;

**Чл. 15. Член 24 от Договора се изменя така:**

**1.** в ал. 2 думите „по сметка, посочена от министъра на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „по сметка на Министерство на енергетиката";

**2.** в ал. 3 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „Министерството на енергетиката";

**3. Алинея 4 се изменя така:**

„(4) Министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 5 от ЗПБ превежда по бюджета на община Мездра част от извършеното концесионно плащане в размер на 50 (петдесет) на сто, без ДДС."

**Чл. 16.** В чл. 34, ал. 3 от Договора думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „министъра на енергетиката";

**Чл. 17. Член 38 от Договора се изменя и допълва така:**

**1.** в ал. 1 думите „При забавено изпълнение на задълженията" се заменят с „При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от задълженията";

**2. създават се ал. 4 и ал. 5 със следното съдържание:**

**„(4)** При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от задълженията по чл. 16, ал. 3, т. 2 и т. 3 или ал. 6 концесионерът дължи неустойка в размер на 0,5% на ден от стойността на съответната гаранция/вноска по доверителната сметка, но не повече от стойността на съответната гаранция/вноска по доверителната сметка.

**(5)** При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по 16, ал. 3, т. 4 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер на 0,5 на сто на ден, изчислена върху частта от банковата гаранция, която е усвоена от концедента, но не е довнесена от концесионера в указания 10-дневен срок, но не повече от стойността на гаранцията."

**Чл. 18. Член 39 от Договора се изменя и допълва така:**

**1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:**

„**Чл. 39.** (1) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по концесионния договор, както и при нарушаване на условие за осъществяване на концесията, концедентът отправя писмена покана за доброволно изпълнение до концесионера, в която посочва вида на неизпълнението/нарушението и иска същото да бъде отстранено в разумен срок след получаване на поканата. Срокът за отстраняване на неизпълнението или за започване на неговото отстраняване, в зависимост от вида на задължението/условието, не може да бъде по-кратък от 14 и по-дълъг от 60 дни.

Изпълнението на задължение в посочения в поканата срок, ведно със заплащане на дължимите лихва или неустойка, заличава последиците на констатираното неизпълнение.

(2) При неизпълнение на задължението в срока, посочен в отправената покана, концедентът има право да спре действието на договора по реда на чл. 68 от Закона за подземните богатства."

**2. Създава се ал. 3:**

„(3) В случай, че в периода на спиране действието на договора, концесионерът не изпълни задължението си (ведно с дължимите лихва и неустойка), концедентът може да прекрати концесионния договор."

**Чл. 19. Член 41 от Договора се изменя и допълва така:**

**1.** В ал. 1 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „министъра на енергетиката";

**2. създават се ал. 3 и 4 със следното съдържание:**

„(3) Контролът по изпълнението на договора включва периодичен контрол на изпълнението на условията на концесията и на задълженията на концесионера по концесионния договор в съответствие с предвиденото в него.

(4) Контролът се осъществява чрез:

1. длъжностни лица от Министерство на енергетиката;

2. назначена от министъра на енергетиката комисия за контрол по изпълнението на концесионните договори (комисия за контрол);

3. лица, на които са възложени контролни дейности по чл. 41а, ал. 4."

**Чл. 20. Създават се чл. 41а и чл. 41б със следното съдържание:**

„**Чл. 41а.** (1) Длъжностните лица по чл. 41, ал. 4, т. 1 осъществяват периодичен контрол чрез:

1. проверка и анализ на документите за отчитане на резултатите от изпълнението на задълженията на концесионера, определени в концесионния договор;

2. планирани проверки на място, извършвани въз основа на предварително одобрен график;

3. извънредни проверки на място – при възникнала необходимост.

(2) Въз основа на констатациите от извършения по предходната алинея контрол длъжностните лица изготвят доклад до комисията за контрол, в който се правят предложения за мерки за отстраняване на констатираните неизпълнения на концесионния договор, както и за сезиране на компетентните органи – при констатирано неизпълнение на нормативни изисквания.

(3) Комисията за контрол разглежда внесените доклади по предходната алинея и приема решения, с които дава указания на длъжностните лица по чл. 41, ал. 4, т. 1 и/или прави предложения до министъра на енергетиката.

(4) В изпълнение на своите функции, комисията за контрол има право да извършва проверки на място, както и да предлага на министъра на енергетиката възлагането на трети лица на изпълнението на определени експертни или технически дейности, свързани с контролната дейност.

**Чл. 416.** (1) Контролните органи и лица по чл. 41, ал. 4 са длъжни да:

1. установяват обективно фактите;

2. опазват служебната, производствената и търговската тайна, както и да не разгласяват данни от проверките преди тяхното приключване.

(2) Длъжностните лица по чл. 41, ал. 4, т. 1 отразяват резултатите от проверките в констативни протоколи."

**Чл. 21.** В чл. 47, ал. 1 от Договора навсякъде думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „Министърът на енергетиката";

**Чл. 22. Член 53 от Договора се изменя така:**

**1. Алинея 2 се изменя така:**

„(2) За надлежно отправени съобщения ще се считат документирано изпратените писмени съобщения на адреси:

| **ЗА КОНЦЕДЕНТА:** | **ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:** |
|---|---|
| Република България | Република България |
| гр. София 1000 | с. Копривлен, п. к. 2921 |
| ул. "Триадица" № 8 | община Хаджидимово, област Благоевград |
| **Министерство на енергетиката** | **„Копривлен-Мрамор" ЕООД** |
| телефон: 02 9263 197, 02 9263 272; | телефон: 0889 545 434 |
| факс: 02 9263 252 | e-mail: mramor97@mail.bg |

**2.** Алинея 3 се допълва, като след думите „телефаксен апарат" се добавя „или чрез електронна поща";

**3. Алинея 4 се изменя така:**

„(4) При промяна в данните, посочени в ал. 2 всяка от страните е длъжна да уведоми другата страна в тридневен срок от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение, съобщение, изпратено на стария адрес (в т.ч. и електронен) или факс ще се счита за изпратено по надлежния ред."

**Чл. 23.** Навсякъде в Договора, освен в преамбюла и в чл. 4, думите „Илинденски мрамор" ООД, гр. София, се заменят с „Копривлен-мрамор" ЕООД, с. Копривлен.

Настоящото допълнително споразумение съдържа 10 (десет) страници, изготви се в три еднообразни екземпляра – по един за концедента, за „Илинденски мрамор" ООД, гр. Сандански и за „Копривлен-мрамор" ЕООД, с. Копривлен, неразделна част е от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства

скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище „Кремона" – участък „Кален" и участък „Кален-изток", разположено в землището на с. Кален, община Мездра, област Враца, сключен на 21 декември 2010 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „Илинденски мрамор" ООД, гр. София, и влиза в сила от датата на подписването му.

Всички останали клаузи от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище „Кремона" – участък „Кален" и участък „Кален-изток", разположено в землището на с. Кален, община Мездра, област Враца, сключен на 21 декември 2010 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „Илинденски мрамор" ООД, гр. София, остават непроменени.

**ЗА КОНЦЕДЕНТА**

.....
**РУМЕН РАДЕВ**
**МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА**

**ЗА „ИЛИНДЕНСКИ МРАМОР" ООД**

.....
**ИВАН ШКЕКОВ**
**УПРАВИТЕЛ**

**ЗА „КОПРИВЛЕН-МРАМОР" ЕООД**

.....
**СОФОКЛИС КОНСТАНТИНИДИС**
**УПРАВИТЕЛ**